



Wonen in België, werken in Nederland

Telewerk en werkzaamheden in het woonland



© ACV Grensarbeiders 24 maart 2026

Infosessie Pelt

wie is grensarbeider?

definitie volgens de Europese sociale zekerheidsverordening: 883/2004:

“eenieder die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat maar die woont in een andere lidstaat, waarnaar hij in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert”

kan dus zowel werknemer, ambtenaar of zelfstandige zijn

géén fiscale afbakening!

waar sociaal verzekerd?

Europese Sociale Zekerheidsverordening: 883/2004

- hoofdregel : sociaal verzekerd in het land waar gewerkt wordt én maar onderworpen aan wetgeving van 1 lidstaat
 - “Lex loci laboris” grensarbeider die uitsluitend in Nederland werkt: onderworpen aan Nederlandse sociale zekerheid
- elke lidstaat bepaalt sociaal statuut van de activiteit (werknemer, zelfstandige, ambtenaar)
- sociaal statuut bepaalt welk artikel van de Vo 883/2004 van toepassing is

wat als in meerdere landen gewerkt wordt?

- in meer dan één land werken is niet nieuw
- voorbeeld: vertegenwoordigers, chauffeurs internationaal transport, cultuurwerkers, nevenwerkzaamheden als werknemer of als zelfstandige, onderzoekers, artsen, werken in een ander land gedurende periode van verlof of sabbatical
- gelijktijdige werkzaamheden ≠ detachering
- sociale zekerheidsswitch indien substantieel en gewoonlijk in woonland gewerkt wordt

wat als in meerdere landen gewerkt wordt?

- “substantieel” = 25% of meer van de arbeidstijd of de verloning
- “gewoonlijk” : projectie 12 maanden vooruit, maar referteperiode kan ook korter zijn
- meldingsplicht werknemer op basis van de Europese toepassingsverordening 987/2009 artikel 3 lid 2

“Degenen op wie de basisverordening van toepassing is, zijn verplicht het bevoegde orgaan alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die nodig zijn voor de vaststelling van hun situatie of van die van hun gezin, voor de vaststelling en het behoud van hun rechten en plichten, alsook voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving en de daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen.”

- bevoegde orgaan in België is de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), in Nederland de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

wat als in meerdere landen gewerkt wordt?

- RSZ levert formulier A 1 af als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is/moet zijn

Coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels

A1 

**Verklaring betreffende
de socialezekerheidswetgeving
die op de houder van toepassing is**

3. BEVESTIGING VAN UW SITUATIE

☐ 3.1 Gedetacheerde werknemer	☒ 3.2 Werknemer werkzaam in twee of meer lidstaten
☐ 3.3 Gedetacheerde zelfstandige	☐ 3.4 Zelfstandige werkzaam in twee of meer lidstaten
☐ 3.5 Ambtenaar	☐ 3.6 Arbeidscontractant
☐ 3.7 Zeevarende	☐ 3.8 Werkzaam als werknemer en als zelfstandige in verschillende landen
☐ 3.9 Werkzaam als ambtenaar in één land en als werknemer/zelfstandige in één of meer andere landen	☐ 3.10 Cockpit-of cabinepersoneel
☐ 3.11 Uitzondering	☐ 3.12 Werkzaam als werknemer/zelfstandige in de onder 2.1 vermelde lidstaat

- Werkgever heeft belang bij tijdige vaststelling juiste wetgeving. Indien laattijdig is de achterstallige RSZ voor zijn rekening (zowel werkgevers-als werknemersdeel!)

gelijktijdige werkzaamheden vaak voorkomend

werken in Nederland	wonen en werken in België	% gewoonlijke werkzaamheden in woonland	waar sociaal verzekerd ?
met dienstverband NL	loontrekkende	minstens 25%	België
met dienstverband NL	loontrekkende	minder dan 25%	Nederland
zonder NL dienstverband	loontrekkende met BE dienstverband	minstens 5%	België
met dienstverband NL	zelfstandige	/	Nederland
ambtenaar met ambtelijke status	loontrekkende	/	Nederland
ambtenaar zonder ambtelijke status	loontrekkende	minstens 25%	België
met dienstverband NL	ambtenaar	minstens 5%	België
ambtenaar	ambtenaar	minstens 25%	België
met deeltijds dienstverband NL	werkloos	werkloosheidsuitkering van minstens 25% van de loonwaarde	België

gelijktijdige werkzaamheden: flexi-job

➤ mag ik als grensarbeider een flexi-job uitoefenen?

➤ antwoord: nee, niet mogelijk

➤ waarom niet?

omdat het dan gaat om gelijktijdige werkzaamheden en het een activiteit in loondienst wordt!

➤ omvang werkzaamheden in woonland is het criterium

➤ +25% : Nederlandse werkgever moet Belgische RSZ afdragen, - 25% : Belgische werkgever moet NL premie afdragen

gelijktijdige werkzaamheden: vrijwillige brandweer

- komt regelmatig voor dat grensarbeider wil toetreden tot vrijwillige brandweer



- vrijwillige brandweer = ambtenaar
- + 5% werkzaamheden: verschuiving sociale zekerheid naar woonland, - 5% naar werkland!

gelijktijdige werkzaamheden: zelfstandig bijberoep

- combinatie werken in loondienst in Nederland en zelfstandig bijberoep in België
- géén sociale bijdragen verschuldigd in België
Nederlandse sociale zekerheid trekt alles naar zich toe
- door te geven aan sociaal verzekeringsfonds in woonland ⇒ RSVZ ⇒ SVB en SVB levert A1 af met aanwijzing Nederlandse wetgeving
- premiebetaling in Nederland via NL aangifte ib/premie volksverzekeringen
- doet belastingheffing over zelfstandige activiteit niet verschuiven, tenzij vaste inrichting in Nederland

werken in meerdere landen

- nieuwe patronen door Covid 19!
- lockdowns en quarantaines hebben klassieke “kantoorbedrijfscultuur” doorbroken
- manier van werken: hybride met onderscheid tussen kantoordagen en thuiswerkdagen
- vorm van werken: variatie van arbeidsvormen, flexwerk, freelance, telewerk, workation, platformwerk, digital nomads

overmacht Covid 19

- ook voor grensarbeiders werd typisch dagelijks pendelpatroon doorbroken
- toepassing van de “gewone” aanwijsregels Vo 883/2004 zou heel wat problemen met zich meebrengen
 - administratieve rompslomp voor werkgevers en werknemers
 - verandering in nettosalaris werknemer / salariskosten werkgever
 - wijziging van de dekking van de sociale zekerheid
- veel onrust zowel bij werkgevers als bij werknemers
- verordening bood in ieder geval geen pasklaar antwoord
- “overmacht” als kapstok

gevolgen werkgever

- argumenten werkgevers: hogere kosten door hogere werkgeversbijdragen, aparte salarisadministratie, onwenselijk dat een ander sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is dan bij in NL wonende collega's
- loonadministratie wordt complexer
- bijvoorbeeld: deel RSZ bijdrage = premie voor geneeskundige verzorging: $3,55/13,07 = 27\%$
- deze 27% is in NL niet aftrekbaar voor de loonbelasting, de resterende 73% moet wel in loonbelasting verwerkt, niet recht te zetten via inkomstenbelasting

gevolgen werknemer

- voor werknemer effect op netto loon door hogere of lagere sociale zekerheidspremies
- hogere lonen zullen in België meer RSZ afdragen (13,07% onbeperkt)
- rekening houden met discoördinatie sociale zekerheid en arbeidsrecht (loondoorbetaling ziekte, WAZO)
- loondoorbetaling bij ziekte is Europeesrechtelijk sociale zekerheid, in NL arbeidsrechtelijk
- in BE: gewaarborgd loon 1 maand, daarna mutualiteit, NL werkgever moet aanvullen tot NL niveau
- 2^{de} pijlerpensioen blijft overeind

overmacht & no-impact & kaderovereenkomst

- uitzonderingsregels zijn meermaals verlengd en vanaf 1 juli 2022 is er een zogenaamde “no-impact” regeling
 - tot en met 30 juni 2023 geen sociale zekerheidsgevolgen als meer dan 25% thuisgewerkt wordt
- vanaf 1 juli 2023: kaderovereenkomst : [NSSOADDIN 5.9.7 \(fgov.be\)](#)
- basis: uitzonderingsartikel art 16 van de verordening als basis

artikel 16: “twee of meer lidstaten kunnen in onderlinge overeenstemming in het belang van bepaalde personen of groepen personen uitzonderingen op de artikelen 11 tot en met 15 vaststellen”

voorwaarden kaderovereenkomst

- wonen in het ene land en een (of meerdere) werkgever(s) hebben in de andere lidstaat
- géén andere activiteit uitoefenen in het woonland
- dus ook : géén zelfstandig bijberoep
- enkel bij telewerken, niet voor andere activiteiten
- tot en met 49% kan gewerkt worden in het woonland zonder verschuiving van de sociale zekerheid
- verzoek in te dienen bij het bevoegde orgaan, voor Nederland de SVB

voorwaarden kaderovereenkomst

- retroactiviteit was 1 jaar indien aangevraagd uiterlijk 1 juli 2024, na die datum: max 3 maanden
- aanvraag kan collectief, maar wordt door SVB individueel beoordeeld
- enkel met akkoord werknemer!
- kan ook voor bestaande situaties waarbij al A1 is afgeleverd op basis van de “normale” aanwijsregels
- bevoegde orgaan zal A1 afleveren voor maximaal 3 jaar, daarna verlenging mogelijk mits nieuwe aanvraag

voorbeeld A1 kaderovereenkomst

A1 

Coordination of Social Security Systems

Certificate concerning the Social Security legislation which applies to the holder

3. STATUS CONFIRMATION OF YOUR POSITION

☐ 3.1 Posted employed person	☐ 3.2 Employed, working in two or more States
☐ 3.3 Posted self-employed person	☐ 3.4 Self-employed in two or more States
☐ 3.5 Civil servant	☐ 3.6 Contract staff
☐ 3.7 Mariner	☐ 3.8 Working as an employed person and as a self-employed person in different States
☐ 3.9 Working as a civil servant in one State and as an employed/self-employed person in one or more other countries	☐ 3.10 Flight or cabin crew member
☒ 3.11 Exception	☐ 3.12 Working as an employed / self-employed person in the State referred to under 2.1

Limosa

- kaderovereenkomst wijzigt niets aan verplichting van werkgever om in België “Limosa” melding te doen
- Limosa = “Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie”.
- via Limosa verzamelt de Belgische overheid informatie over het aantal buitenlandse gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die in België werken.

https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html

Limosa

		Meldingsbewijs Limosa (Document L1)			
		Voorafgaande melding werknemer			
Melding verstuurd op	19/03/2020	10:53			
Meldingsnummer	24911	8340	0521	4037	
Tewerkstellingsperiode	19/03/2020 - 19/03/2020				
Sector	Bouw				
					

Werknemer

Naam	*****	Voornaam	MARIE
Belgisch identificatienr.	9*.**.***-***.02		

Onderneming

BTW-nummer	FR20 **** * 3
Naam	***** - SOCIETE NOVATRICE D'ETUDES

Straat	rue test, Nummer 11, Bus A		
Postcode	12345	Gemeente	GAILLON (PARIS)
Land	Frankrijk		

Uitzendarbeid	Ja
Erkenningsnr BRU	111111111111
Erkenningsnr VL	222222222222
Erkenningsnr WL	333333333333

Belgische klant

KBO-nummer	4**.*.***6
Naam	*****

Straat	Avenue *****, Nummer 20		
Postcode - Gemeente	1060	- Sint-Gillis	

Plaats van tewerkstelling

Naam onderneming	*****		
Straat	Avenue *****, Nummer 20		
Postcode - Gemeente	1060	- Sint-Gillis	

belastingen

ook op belastingvlak uitzonderingsmaatregelen vanaf 11 maart 2020 (bilateraal)

- werkzaamheden werden geacht in het gewoonlijke werkland verricht te zijn

of:

- de werkelijke situatie toepassen

géén verlenging vanaf 1 juli 2022!

terug naar de reguliere bepalingen van het belastingverdrag

➤ **hoofdregel werkzaamheden in loondienst:**

belasting wordt betaald in het woonland, tenzij de dienstbetrekking in het andere land wordt uitgeoefend

➤ uitzondering: de 183 dagen regel

ook als de dienstbetrekking in het andere land wordt uitgeoefend komt de belastingheffing toe aan het woonland als aan 3 voorwaarden tegelijkertijd is voldaan

183 dagen regel

voorwaarden:

1. de fysieke aanwezigheid in het werkland is minder dan 183 dagen te meten over 12 maanden (van datum tot datum voor verdrag BE-NL)
2. er is geen werkgever in het werkland, ook geen vaste inrichting
3. de beloning komt niet ten laste van een werkgever in het werkland

met andere woorden: de relatie met de werkstaat is minimaal

183 dagen regel

wie is werkgever voor de toepassing van de 183 dagen regel?

- de persoon tot wie de werknemer in gezagsverhouding staat
- die de instructiebevoegdheid heeft
- waarvoor de werknemer de werkzaamheden verricht voor rekening en risico van die persoon
- maakt niet uit wie in arbeidsrechtelijke zin werkgever is

183 dagen regel

- eerst altijd kijken of de drie voorwaarden vervuld zijn, dan pas de dagen gaan tellen
- een dagdeel = volledige dag, net zoals dag van aankomst of vertrek + zaterdagen, zondagen, feestdagen
- veel misverstanden over de 183 dagen bepaling, ook bij grensarbeiders
- ook in pre-Covid tijd moesten dergelijke dagen in de Belgische en Nederlandse belastingaangifte en leidde dit tot een salary split

*een grensarbeider wordt voor dagelijkse pendel nooit
gevat door deze regel, wel als hij naar een derde land
wordt uitgezonden*

fiscale split: gevolgen werknemer

iedere dag thuiswerk = heffingsrecht woonland
vanaf 20% = 1 volle dag!

voorbeeld:

- 40% thuiswerk/telewerk: belastingheffing België
- 60% kantoor: belastingheffing Nederland

aangifte 2025 in 2026 :

- thuiswerkdagen uit de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting halen en opgeven in de Belgische aangifte personenbelasting
- geen vrijstelling wegens elders belast, toepassing progressievoorbehoud

fiscale salary split

fiscale split: gevolgen werknemer

mogelijk verlies van aftrekposten in Nederland als niet meer “gekwalificeerd” wordt

- aftrek hypotheekrente kan wegvallen, maar kan eventueel in woonland te gelde gemaakt worden (woonbonus bij een lening vóór 2020)

voordelig of nadelig: zeer individueel

- een verhouding 60/40 (60 kantoor, 40 thuis) is in principe “safe”

werkgever is niet verplicht in loonbelastingsfeer rekening te houden met niet in NL belaste dagen, hij mag het wel

bepaling “Belgisch” belastbaar loon

Nederlands fiscaal loon (volgens jaaropgave)

- werkelijk verschuldigde premies volksverzekeringen
 - werkelijk verschuldigde inkomstenbelastingen
 - +
werknemersdeel pensioenpremie bedrijfspensioen (te vermelden bij code 1285)
 - bijtelling bedrijfswagen Nederlandse normen
 - +
bijtelling bedrijfswagen Belgische normen
 - +
fiscaal uitgeruild brutoloon (“cafetariaregeling”)
- naar tijdsevenredigheid aan te geven (Belgische codes 1250/2250 en O.2)

aangifte doen in 2 landen: verdeling

Nederland:

teller = aantal kalenderdagen min de weekenddagen min de feestdagen min de vakantiedagen min de “niet-Nederlandse dagen”

noemer = aantal kalenderdagen min de weekenddagen min de feestdagen min de vakantiedagen

België: idem, maar minus de ziektedagen!

standpunt België: door in de breuk noch in de teller noch in de noemer rekening te houden met ziektedagen en dus enkel met de werkelijke gepresteerde dagen wordt bij de bepaling van het percentage dat vrijgesteld mag worden dezelfde verhouding toegepast voor "ziektedagen" als bij het eigenlijke loon

aangifte doen in 2 landen: verdeling

tijdsevenredigheid is voor NL aangifte veel gemakkelijker vast te stellen dan voor de BE
geen enkele handreiking of tool ter beschikking voor de BE aangifte

FOD Financiën: te complex ...

enige leidraad die bestaat: [MOTIV \(fgov.be\)](https://motiv.fgov.be)



The screenshot shows the MOTIV website interface. At the top left is the logo of the Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Below it, the text 'MOTIV' is displayed in blue, followed by a tab labeled 'PB' and the text 'BNI BEREKENING VAN BELASTINGVERLAGINGEN'. On the right side, there is a version indicator 'MOTIV 1.5.1' with three colored dots (black, yellow, red). The main content area has a light blue background. It contains two dropdown menus: 'Inkomensland' set to 'Nederland' and 'Type inkomen' set to 'Bezoldigingen van de private sector'. Below these is a section titled 'BEZOLDIGINGEN VAN DE PRIVATE SECTOR IN NEDERLAND'. It includes a question 'Wordt de activiteit fysiek uitgeoefend in Nederland?' with radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nee'. Below this is another question 'Zijn de volgende drie voorwaarden simultaan voldaan?' with radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nee'. A bulleted list follows, detailing the conditions for the private sector in the Netherlands.

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

MOTIV 1.5.1

MOTIV PB BNI BEREKENING VAN BELASTINGVERLAGINGEN

Inkomensland Nederland

Type inkomen Bezoldigingen van de private sector

BEZOLDIGINGEN VAN DE PRIVATE SECTOR IN NEDERLAND

Wordt de activiteit fysiek uitgeoefend in Nederland? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn de volgende drie voorwaarden simultaan voldaan? ☒ Ja ☐ Nee

- U heeft in Nederland gedurende maximum 183 dagen verbleven gedurende een periode van 12 maanden, die aanvang of eindigde binnen het betreffende kalenderjaar;
- De bezoldiging wordt betaald door een werkgever die geen Nederlandse inwoner is;
- De bezoldiging wordt niet gedragen door een vaste inrichting of een vaste basis, welke de werkgever in Nederland aanhoudt.

aangifte doen in 2 landen: verdeling

“Interne” richtlijnen FOD ingeval van fiscale split

- $[\text{bruto bedrag}] \text{ minus } [\text{WS sociale bijdragen}] = W$ (bedrag waarop de verhouding zal worden toegepast)
- $W \text{ wordt vermenigvuldigd met de breuk (aantal dagen gepresteerd in België en-of derde landen / totaal aantal tijdens het kalenderjaar gepresterde dagen) } = Y$ (belastbaar bedrag in België)
- $W - Y - [\text{WS-belasting}^*1] = Z$ (in België vrij te stellen bedrag)

*1: bedrag wordt proportioneel vastgesteld in functie van het aantal in de werkstaat gepresterde dagen tegenover het totaal aantal tijdens het kalenderjaar gepresterde dagen

voorbeeld uit interne nota: theorie

totaal aantal werkdagen tijdens het kalenderjaar: 220

- aantal in België gepresteerde dagen (belastbaar in België): 55
- aantal in de werkstaat gepresteerde dagen (belastbaar in de werkstaat): 165
- inkomen behaald in de werkstaat: € 50.000
- sociale bijdragen ingehouden of betaald in de werkstaat: € 10.000
- inkomstenbelasting die werd ingehouden of betaald in de werkstaat : € 1.000

berekening :

- $50.000 - 10.000 \text{ (SB)} = 40.000 \text{ (W)}$
- $40.000 \text{ (W)} \times 55/220 = 10.000 \text{ (Y)}$ bedrag belastbaar in België
- $40.000 \text{ €} - 10.000 \text{ € (Y)} - (1000 \times 165/220) = 29.250 \text{ € (Z)}$ in België vrij te stellen

voorbeeld dagentelling: praktijk

grensarbeider, FT dienstverband werkt 4 dagen per week in NL, 1 dag per week thuis.

in 2025 was hij 25 dagen ziek, nam 25 vakantiedagen, er waren 6 feestdagen en 50 dagen thuiswerk

	Nederland	België
Werkdagen	- 261 kalenderdagen - 25 vakantiedagen - 6 feestdagen	- 261 kalenderdagen - 25 vakantiedagen - 6 feestdagen - 25 ziektedagen
Verdeling	$180/230 = 78,82 \text{ NL} / 21,18 \text{ BE}$	$155/205 = 75,60 \text{ NL en } 24,40 \text{ BE}$



voorbeeld

Jaaropgave van

het jaar 2025



Medewerker



Medewerker gegevens

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Datum in dienst
Datum uit dienst



Loonbelasting en volksverzekeringen

Loon loonheffing € 53.299
Loonbelasting/premie volksverzekeringen € 12.902

Arbeidskorting € 5.149
Loonheffingskorting toepassen 01-01-2025: Ja



Werkgever



Reiskosten

Onbelaste vergoeding € 3.889
Openbaar vervoer € 0
Privégebruik auto van de zaak € 0



Werknemersverzekeringen en overige gegevens

Werknemersverzekering WW en WIA

Loon ZVW € 53.299
Medewerkersbijdrage ZVW € 0
Werkgeversbijdrage ZVW € 3.469

Werkgeversbijdrage kinderopvang € 0
Totaal premies werknemersverzekeringen € 8.751
Tabelkleur Wit
Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening € 0

ACV Grensarbeiders



omrekening voor de Nederlandse aangifte

Nederlandse aangifte:

$53.299 \times 181/231 = 41.763 \text{ NL en } 11.536 \text{ BE}$

resultaat: teruggaaf van € 4.314

Terug te krijgen inkomstenbelasting en premie
volksverzekeringen

€ 4.314

i Dit bedrag is exclusief belastingrente. U kunt geen rechten ontlenen aan dit bedrag of de berekening ervan.

De details van de berekening ziet u hierna bij 'Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen'.

omrekening voor de Belgische aangifte

indien 100% in NL gewerkt

- € 53.299 minus € 12.902 = € 40.397
- codes *250 én vak IV O.2
- reiskosten : € 3.889 met vrijstelling € 490 + IV O.2
- betaalde nominale premie € 1.560
- verschuldigde personenbelasting, bestaande uit enkel gemeentebelasting
aanname: inwoner Hamont = 6 %
te betalen: € 600
- niet vergeten: code *257: nominale premie + overige aftrekposten

omrekening voor de Belgische aangifte

salarysplit met 50 “thuiswerkdagen”, geen
ziektedagen

- loonheffing 2025 bestaat uit loonbelasting (8,17%)
en premie volksverzekeringen (27,65%) in 1^{ste}
schijf over max € 38.441

werkt door in heffingskortingen

- enkel de werkelijk verschuldigde belasting mag
afgetrokken worden
- eerst aangifte doen in NL

50 thuiswerkdagen zonder ziektedagen

fiscaal loon:

- € 53.299 ingehouden loonheffing: € 12.902
- onbelaste reiskosten : € 3.889 / nominale premie : € 1.560
- aan te geven :
 - € 44.711 bij code *250 waarvan
 - € 10.309,64 niet vrij te stellen (vak IV O.1)
 - € 34.401,36 wel vrij te stellen (vak IV O.2)
 - € 3.389 bij code *254 / € 490 bij code *255 + IV O.2

resultaat:

- € 3.277 te betalen, gemeentebelasting inclusief
- per saldo voordeel: teruggaaf NL: € 4.314

50 thuiswerkdagen + 25 ziektedagen

breuk verandert hierdoor van 180/230 naar 155/205

- fiscaal loon: € 53.299 ingehouden loonheffing: € 12.902
- aan te geven bij code 1250/2250:
 - € 44.711 waarvan
 - € 11.560,81 niet vrij te stellen (vak IV O.1)
 - € 33.150,19 wel vrij te stellen (vak IV O.2)

resultaat:

- € 3.600 te betalen, gemeentebelasting inclusief
- per saldo voordeel door teruggaaf NL: € 4.314
- dubbele heffing?!
- niet vergeten: nominale premie + andere aftrekposten

aangifte doen in 2 landen: bewijslast

voor België is het niet van belang dat bewezen wordt dat er in het woonland is gewerkt, maar dat men fysiek aanwezig is geweest in het werkland

niet iedere dag hoeft bewezen te worden, maar de bewijslast moet opgebouwd worden in functie van:

- de uitgeoefende activiteit: op een vaste plaats (bankbediende, ...) of mobiel (vertegenwoordiger, consultant, activiteit op werf, ...)
- de afstand woonplaats – plaats van tewerkstelling
- de “structuur” van de werkgever: onderneming met een filiaal in de andere staat of zeer weinig personeelsleden
- de specificiteit van de uitgeoefende activiteit

aangifte doen in 2 landen: bewijslast

de aangebrachte middelen moeten overtuigende bewijskracht bezitten, bijvoorbeeld:

- arbeidsovereenkomst (noodzakelijk, doch onvoldoende indien enig bewijsmiddel !)
- loonstaten met ingehouden belasting (onvoldoende indien enig bewijsmiddel !)
- aanslagbiljet van de andere Staat (onvoldoende indien enig bewijsmiddel)
- persoonlijke fiche of overzichtstaat m.b.t. aanwezigheids- of tijdsregistratie
- gedateerde vervoerdocumenten (op naam) voor trein, bus, vliegtuig, ...
- niet op naam verkregen verplaatsingsdocumenten zoals tolticketjes , overtredingen, ...)
- facturen m.b.t. de aankoop van brandstoffen (af te toetsen aan de werkkalender)

aangifte doen in 2 landen: bewijslast

- facturen (op naam) m.b.t. het verblijf (hotel, huurauto,...)
- document waaruit aanwezigheid op vergaderingen blijkt (bvb notulen)
- documenten waaruit de aankoop van benodigdheden, voeding, ... in de andere Staat blijkt
- aanrekening van roaming kosten voor gebruik van het buitenlands gsm-netwerk (buiten Europa)
- dienstopdrachten waarop de naam van de belastingplichtige voorkomt
- documenten m.b.t. werven (precieze locatie) waar de aanwezigheid van de belastingplichtige vereist is
- “vademecum fysieke aanwezigheid” BE-LUX geldt ook voor Nederland

tip: google maps



belastingen

BE & NL wilden de “Covid 19” akkoorden niet meer verlengen

- structurele oplossing door een aantal drempeldagen in te bouwen?
- NL & BE hebben beide de intentie uitgesproken hierover in overleg te gaan
- advies Europees economisch en sociaal comité:
 - regels moeten eenvoudiger worden zowel voor werknemers als voor werkgevers, drempel van 96 dagen
- good practice: Zwitserland & Frankrijk: 40% bij telewerken
- NL-DE & BE-Lux: 34 dagen

belastingen

weinig beweging aan Belgische kant

wachten op OESO (of Godot?)

enige tegemoetkoming = verlenging aangiftetermijn

- een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:
 - winsten en/of baten
 - bezoldigingen bedrijfsleiders
 - bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 - **buitenlandse beroepsinkomsten**

nuttige info

www.acvgrensarbeiders.be

www.grensinfo.nl

<https://grensinfo.eu/nl/> www.fairmobilitytool.eu

[verplichtingen inzake tewerkstelling in België \(belgie.be\)](#)

[alles-wat-sociale-zekerheid-nl.pdf \(belgium.be\)](#)

https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html

[werken in het buitenland – Werkgevers \(A1-attest of Certificate of Coverage\) - Sociale Zekerheid \(socialsecurity.be\)](#)

www.svb.nl

www.belastingdienst.nl

[FOD Financiën \(belgium.be\)](#)

contact ACV

voor niet-grensarbeid gerelateerde zaken zoals
werkloosheidsaanvraag

afspraak via www.afspraakACV.be of via het ACV-contact center
02 2443000

voor kleine administratieve taken : [ACV-infopunt](#) (dopkaarten afhalen
of afgeven, documenten binnenbrengen of een afspraak laten maken)

stel je vraag via de [contactformulieren](#)

[ACV-brievenbussen](#) in iedere regio

www.hetacv.be/acv-limburg

specifiek grensarbeid (niet-werkloosheid !)

grensarbeiders@acv-csc.be

In Limburg op afspraak te Maaseik, Pelt, Maasmechelen, Hasselt,
Genk, Bilzen

ACV Grensarbeiders



tot slot

Bedankt voor de aandacht.

ACV Grensarbeiders

Mgr Broekxplein 6

3500 Hasselt

tel 02 2443000

grensarbeiders@acv-csc.be



ACV Grensarbeiders

